

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 연구개발세액공제기술심의위원회 운영세칙

◇ 제 · 개정 이유

- 조세특례제한법 제24조제1항 및 동법 시행령 제21조제4항 개정
에 따라 연구개발세액공제기술심의위원회의 심의 대상에 신성장·원천
기술 및 국가전략기술 ‘연구개발시설’ 인정 여부 추가, 오탈자 수정
및 문안 명확화 등 일부분안 정비
- 연구개발시설 투자에 대한 기술심의 신청서식(별지 제3호, 별지 제6호,
별지 제11호) 추가

◇ 주요내용

- 가. (제2조 제4호, 제8호) 신성장연구개발시설, 국가전략기술연구개발시설
정의 규정
- 나. (제3조 제2항, 제10조 제5항·제6항) 전담기관 및 사전조사단의 조사
및 보고 대상에 신성장연구개발시설, 국가전략기술연구개발시설 포함
- 다. (제9조 제4항) 기업 신청 후 6개월 이내 인정 여부 결정 사항에 신성장
연구개발시설 및 국가전략기술연구개발시설 포함
- 라. (기타) 오탈자 수정, 문안 명확화 등 조항 정비(제2조 제3호·제7호, 제
8조 1항 등)
- 마. (별지서식) 기업이 신성장원천기술 및 국가전략기술 연구개발시설 투
자에 대한 기술심의를 신청할 수 있도록 세 가지 서식* 마련

* 별지 제3호 신성장·원천기술(연구개발시설투자) 인정 신청서, 별지 제6호 국가
전략기술(연구개발시설투자) 인정 신청서, 별지 제11호 연구개발시설투자 명세서

【신·구조문대비표】

현행	개정안
제2조(정의) 이 지침에서 사용되는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1.·2. (생략)	1.·2. (현행과 같음)
3. "신성장기술의 사업화를 위한 시설"이란 「조세특례제한법 시행령」 제21조제4항제1호 및 「조세특례제한법 시행규칙」 별표 6에 따른 시설을 말한다.	3. "신성장·원천기술----- 시설(이하 “신성장사업화시설”이라 한다)"이란 「조세특례제한법 시행령」 제21조제4항제1호가목 -----.
<신설>	4. "신성장·원천기술 연구개발을 위한 연구·시험용시설(이하 “신성장연구개발시설”이라 한다)”이란 「조세특례제한법 시행령」 제21조제4항제1호나목에 따른 시설을 말한다.
4.·5. (생략)	5.·6. (현행 제4호 및 제5호와 같음)
6. "국가전략기술의 사업화를 위한 시설"이란 「조세특례제한법 시행령」 제21조제4항 제2호 및 「조세특례제한법 시행규칙」 별표 6의 2에 따른 시설을 말한다.	7. ----- 시설(이하 “국가전략기술사업화시설”이라 한다)"이란 「조세특례제한법 시행령」 제21조제4항제2호가목 ---.
<신설>	8. "국가전략기술 연구개발을 위한 연구·시험용시설(이하 “국가전략기술연구개발시설”이라 한다)”이란 「조세특례제한법 시행령」 제21조제4항

7. ~ 10. (생략)

제3조(연구개발세액공제기술심의위원회) ① (생략)

② 제6조에 따라 지정된 전담기관은 신성장·원천기술 및 국가전략기술 심의·인정에 필요한 사항을 조사하고, 그 결과에 관한 종합의견서를 위원회에 보고한다.

③ 위원회는 제2항에 따라 전담기관이 보고한 종합의견서를 근거로 해당 신청에 대해 신성장·원천기술 인정 여부, 신성장·원천기술의 사업화를 위한 시설 인정 여부 또는 국가전략기술 인정 여부, 국가전략기술의 사업화를 위한 시설 인정 여부를 최종 심의한다.

④ 위원회의 업무를 처리하기 위하여 위원회에 간사 1명을 두며, 간사는 제6조에 따라 지정된 전담기관의 위원회 운영 지원 업무를 수행하는 단장 또는 센터장으로 한다.

제8조(사전조사단의 구성 및 운영)

제2호나목에 따른 시설을 말한다.

9. ~ 12. (현행 제7호부터 제10호까지와 같음)

제3조(연구개발세액공제기술심의위원회) ① (현행과 같음)

② -----
신성장·원천기술, 국가전략기술, 신성장사업화시설, 국가전략기술사업화시설, 신성장연구개발시설 및 국가전략기술연구개발시설 -----.

③ -----

-- 신성장사업화시설 인정 여부, 신성장연구개발시설 인정 여부, 국가전략기술 인정 여부, 국가전략기술사업화시설 --- 국가전략기술연구개발시설 -----
-----.

④ -----
----- 제6조 -----

-----.

제8조(사전조사단의 구성 및 운영)

① 전담기관의 장은 전담기관의 장은 위원회의 심의를 지원하기 위해 사전조사단을 구성하고 운영할 수 있다.

② ~ ④ (생략)

제4장 신성장·원천기술 및 국가전략기술 인정 절차

제9조(인정 신청 접수 및 처리기간) ① 「연구개발세액공제기술 심의위원회의 구성 및 운영에 관한 규칙」 제4조제1항 각 호에 따른 질의를 하려는 자(이하 "신청인"이라 한다)는 전담기관의 심의사무국에 별지 제1호, 제2호, 제3호, 제4호 서식의 신청서(이하 "신청서"라 한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다. 이하 같다)를 첨부하여 제출하여야 한다.

1. 신성장·원천기술/국가전략기술 또는 사업화를 위한 시설 해당 여부 확인에 필요한 다음 각 목의 서류

가. 연구개발: 연구개발 인정 신청서(별지 제1호, 제3호), 연구개발 사업보고서(별지 제5호), 과제(프로젝트)별 연구개발 보고서(별지 제6

① 전담기관-----

-.

② ~ ④ (현행과 같음)

제4장 연구개발세액공제기술 인정 절차

제9조(인정 신청 접수 및 처리기간) ① -----

----- 제4호, 제5호, 제6호 -----

-----.

1. 신성장·원천기술, 국가전략기술, 신성장사업화시설, 국가전략기술사업화시설, 신성장연구개발시설 또는 국가전략기술연구개발시설 -----

가. -----
----- 제4호), 연구개발 사업보고서(별지 제7호-----

----- 별지 제8호-----

호) 및 그 밖에 연구개발을 증명하는 서류

나. 사업화시설투자: 사업화시설투자 인정 신청서(별지 제2호, 제4호), 사업화시설투자 사업보고서(별지 제7호), 시설투자 명세서(별지 제8호) 및 취득증빙, 그 밖에 기술의 사업화를 위한 시설임을 증명하는 서류

<신 설>

2. 기타 전담기관의 장이 신성장·원천기술, 국가전략기술 및 신성장사업화시설, 국가전략기술사업화시설 인정을 위해 필요하다고 판단하여 요구한 자료

②·③ (생 략)

④ 기획재정부장관 및 산업통상

나. -----
----- 제5호), 사업화시설투자 사업보고서(별지 제9호), 사업화시설투자 명세서(별지 제10호)----- 그 -----

다. 연구개발시설투자: 연구개발시설투자 인정 신청서(별지 제3호, 제6호), 연구개발사업보고서(별지 제7호), 과제(프로젝트)별 연구개발 보고서(별지 제8호), 연구개발시설투자명세서(별지 11호) 및 그 밖에 기술의 연구개발을 위한 시설임을 증명하는 서류

2. -----
----- 국가전략기술, 신성장사업화시설, 국가전략기술사업화시설, 신성장연구개발시설 또는 국가전략기술연구개발시설

②·③ (현행과 같음)

④ -----

자원부장관은 신청서를 접수한 날이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내(이하 "처리기간"이라 한다)에 신성장·원천기술, 국가전략기술 및 신성장사업화시설, 국가전략기술사업화시설 인정 여부를 결정하여야 한다. 다만, 제2항에 따라 신청서 및 첨부서류의 보완에 소요되는 기간은 처리기간에 산입하지 않는다.

⑤ (생략)

제10조(사전조사) ①·② (생략)

③ 전담기관의 장은 다음 각 호의 사항을 조사한다.

1.·2. (생략)

3. 신청인이 투자한 대상 시설이 「조세특례제한법 시행령」 제21조제4항제1호가목 및 「조세특례제한법 시행규칙」 별표 6에 따른 신성장기술의 사업화를 위한 시설에 해당되는지 여부의 판단에 필요한 사항

4. 신청인이 투자한 대상 시설이 「조세특례제한법 시행령」 제21조제4항제2호 및 「조세특례제한법 시행규칙」 별표 6의2에 따른 국가전략기술 사업화를 위한 시설에 해당되는지 여부

- 국가전략기술, 신성장사업화시설, 국가전략기술사업화시설, 신성장연구개발시설 또는 국가전략기술연구개발시설 -----.

-----.

⑤ (현행과 같음)

제10조(사전조사) ①·② (현행과 같음)

③ -----
-----.

1.·2. (현행과 같음)

3. ----- 사업화시설이 -----

4. ----- 사업화시설이 「조세특례제한법 시행령」 제21조제4항제2호가목 --

부의 판단에 필요한 사항

가. 5. 기타 신성장·원천기술, 국가전략기술 및 신성장사업화시설, 국가전략기술사업화시설 인정 검토에 필요한 사항

<신 설>

<신 설>

<신 설>

④ 전담기관의 장은 제1항 및 제2항에 의한 사전조사의 내용을 기재한 별지 제9호 서식의 신성장·원천기술, 국가전략기술 및 신성장사업화시설, 국가전략기술사

<삭 제>

5. 신청인이 투자한 대상 연구개발시설이 「조세특례제한법 시행령」 제21조제4항제1호나목에 따른 신성장연구개발시설에 해당되는지 여부의 판단에 필요한 사항

6. 신청인이 투자한 대상 연구개발시설이 「조세특례제한법 시행령」 제21조제4항제2호나목에 따른 국가전략기술연구개발시설에 해당되는지 여부의 판단에 필요한 사항

7. 기타 신성장·원천기술, 국가전략기술, 신성장사업화시설, 국가전략기술사업화시설, 신성장연구개발시설 또는 국가전략기술연구개발시설 인정 검토에 필요한 사항

④ ----- 제1항 내지 제3항-----
- 별지 제12호 -----
---- 국가전략기술, 신성장사업화시설, 국가전략기술사업화시

업화시설 사전조사결과 종합의견서를 기획재정부장관 및 산업통상자원부장관에게 송부하고, 제3조 제2항에 따라 그 종합의견서를 위원회에 보고한다.

제12조(이의신청 절차 등) ① 신성장·원천기술, 국가전략기술 및 신성장사업화시설, 국가전략기술사업화시설 인정 심의 결과에 대해 심의 방법이나 절차에 중대한 하자가 있다고 판단하는 경우 1회에 한하여 이의를 전담기관의 장을 경유하여 위원회에 제기할 수 있다.

② 제1항의 이의제기를 하려는 자는 제11조에 따른 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 별지 제10호 서식의 이의신청서와 관련된 서류 등을 제출해야 한다.

③·④ (생략)

제16조(재검토기한) 기획재정부장관 및 산업통상자원부장관은 이 고시에 대하여 고시 발령후 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

설, 신성장연구개발시설 또는 국가전략기술연구개발시설 -----

-----.

제12조(이의신청 절차 등) ① -----
----- 국가전략기술, 신성장사업화시설, 국가전략기술사업화시설, 신성장연구개발시설 또는 국가전략기술연구개발시설 -----

-----.

② -----

----- 별지 제13호 -----
-----.

③·④ (현행과 같음)

제16조(재검토기한) -----

-----.